

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1742/2537

นายประยูร มณีอินทร์

โจทก์

นางสุดใจ เอี่ยมทัศน กับพวก

จำเลย

นายศานิต รุ่งจรรยา ทนายผู้ร้องที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

พันจ่าอากาศเอกยงยุทธ มณีอินทร์ ผู้

ร้องที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจาก โจทก์ได้ถึงแก่กรรมลงแล้ว นางพิมพ์ใจ มณีอินทร์ ผู้ร้องที่ 1 เป็นบุตรนอกกฎหมายที่โจทก์ได้รับรองแล้ว มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความ แทนที่โจทก์ผู้มรณะ ส่วน พันจ่าอากาศเอกยงยุทธมณีอินทร์ เป็นบุตรโจทก์และศาลแพ่งได้มีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ผู้มรณะแล้ว มีความประสงค์ ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะร่วมกับ ผู้ร้องที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ทนายผู้ร้องที่ 1 แถลงว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่ ความตาย (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 11)

จำเลยที่ 2 แถลงไม่คัดค้าน (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 15)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1865 เลขที่ดิน 92 หน้าสำรวจ 298 ตำบลอนุสาวรีย์ (ภูบแดง) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดง ที่ 9387/2529 ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้อใน ที่ดินพิพาท ให้ขับไล่

จำเลยที่ 1 และบริวารออกจาก ที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ผู้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามคำสั่ง ศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดงที่ 23115/2531 มีสิทธิในที่ดินพิพาท ดีกว่าจำเลยทั้งสอง ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้อง ในที่ดินพิพาทอีกต่อไป คำสั่งศาลแพ่งในคดี หมายเลขแดงที่ 9387/2529 ที่แสดงว่าที่ดินพิพาท เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ไม่มีผลผูกพันโจทก์ให้ขับไล่จำเลยที่ 1 และบริวารออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยก คำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่ โดยให้จำเลยที่ 2 ยื่นคำ ให้การแก้คดี แล้วพิจารณา พิพากษาต่อไปตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 122)

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้น นัดได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ส่งสำนวน ไปศาลฎีกา เพื่อพิจารณา (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 6,13,15)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก ของนายประยูรณอินทร์โจทก์ ตามคำสั่งศาลจึงอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ผู้มรณะได้ตาม คำร้อง

พิจารณาแล้ว ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก ของนายประยูรณอินทร์โจทก์
ตามคำสั่งศาลจึงอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(สถิตย์ สิทธิลักษณะ-ปรีชา เณลิมนิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>